POP DE CONTESTAÇÃO DA RECLAMADA

Primeiro vamos pensar:

📌 1. O que é a contestação?

A contestação é a **peça de defesa apresentada pela Reclamada** em resposta à reclamação trabalhista proposta pelo Reclamante. Trata-se da **primeira manifestação formal de mérito da empresa nos autos**, por meio da qual são impugnados os fatos narrados na petição inicial, os pedidos formulados e, quando cabível, também os próprios pressupostos processuais e condições da ação.
Em termos processuais, a contestação é o **instrumento central de defesa na fase de conhecimento**, no qual a Reclamada:

- apresenta a sua **versão dos fatos**;
- organiza e expõe suas **teses jurídicas principais e subsidiárias**;
- **enfrenta ponto a ponto** as alegações da parte adversa;
- indica as **provas já existentes nos autos** e aquelas que ainda pretende produzir (documental complementar, testemunhal, pericial, depoimento pessoal, etc.).

É na contestação que a Reclamada **delimita o campo da controvérsia**, estabelece a sua narrativa fática, estrutura a sua defesa e formula os pedidos necessários à proteção de seus interesses, incluindo pedidos de improcedência, limitação de valores, compensações, descontos legais, litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

📌 2. Para que serve a contestação?

A contestação serve, em síntese, para **proteger a Reclamada** contra condenações indevidas ou excessivas, por meio de uma defesa técnica, estratégica e alinhada às provas disponíveis. Entre suas finalidades, destacam-se:

- **Impugnar a narrativa da petição inicial**, apontando contradições, exageros, omissões e distorções de fatos;
- **Enfrentar os pedidos do Reclamante, um a um**, demonstrando a ausência dos requisitos fáticos e jurídicos para a procedência de cada verba pleiteada;

- **Suscitar preliminares processuais**, quando cabíveis (incompetência, inépcia, irregularidades formais, limitação de valores, justiça gratuita, entre outras), buscando a extinção total ou parcial da demanda, ou a restrição de seu alcance;
- **Organizar o cenário probatório**, indicando:
  - quais fatos já se encontram comprovados documentalmente a favor da Reclamada;
  - em quais pontos o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de prova;
  - quais matérias dependerão de prova testemunhal ou pericial em audiência;
- **Distribuir corretamente o ônus da prova**, esclarecendo ao Juízo a quem compete provar cada fato relevante, conforme a CLT, o CPC e a jurisprudência aplicável;
- **Reduzir o risco de condenação** por meio de teses principais e subsidiárias, pleitos de compensação e dedução, impugnação a multas, limitação da condenação aos valores apontados na inicial, entre outras estratégias;
- **Fundamentar pedidos de litigância de má-fé do Reclamante**, quando ficar evidenciada conduta temerária, alteração dolosa da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo;
- **Assegurar a condenação do Reclamante em honorários sucumbenciais**, quando cabível, reforçando a proteção patrimonial da Reclamada.

É, portanto, uma peça de natureza **defensiva e estratégica**, essencial para estabelecer desde o início uma posição firme e tecnicamente consistente da Reclamada perante o Juízo, **mitigando riscos, delimitando a controvérsia e estruturando todo o restante da instrução processual**.

📌 3. Qual o objetivo que buscamos nesse ponto?

O objetivo central da contestação, na ótica deste POP, é **construir uma defesa sólida, realista e tecnicamente bem fundamentada em favor da Reclamada**, capaz de:

- **Conduzir à improcedência total ou parcial dos pedidos formulados na petição inicial**;
- Demonstrar que os fatos alegados pelo Reclamante **não se comprovam diante dos documentos e provas disponíveis**;

- Evidenciar que os **fundamentos jurídicos invocados na inicial são inadequados, insuficientes ou inaplicáveis** ao caso concreto;
- **Explorar de forma estratégica o ônus da prova**, deixando claro quando:
  - o Reclamante não se desincumbiu de provar fatos constitutivos de seu direito;
  - a Reclamada se desincumbiu, de forma robusta, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos;
- **Proteger a empresa de condenações além do necessário**, por meio de:
  - limitação da condenação aos valores atribuídos aos pedidos na inicial;
  - pedidos de compensação/dedução de valores já pagos;
  - correta indicação de descontos fiscais e previdenciários;
- **Prevenir decisões desfavoráveis por omissão de defesa**, garantindo que **nenhum pedido relevante fique sem enfrentamento**;
- **Preparar o terreno para a instrução**, delimitando:
  - quais fatos ainda dependerão de prova testemunhal ou pericial;
  - quais testemunhas serão úteis (em termos de perfil) e qual o objeto específico de suas declarações;
- **Posicionar a Reclamada como parte organizada, séria e bem assessorada**, o que influencia positivamente a convicção do Magistrado ao longo de toda a marcha processual.

Em síntese, o objetivo da contestação, dentro deste POP, é **assumir o controle da narrativa e do processo desde o primeiro momento**, neutralizando a construção fática da inicial, explorando de forma técnica o ônus da prova e **maximizando as chances de êxito da Reclamada**, seja pela improcedência dos pedidos, pela redução do valor da condenação ou pela condução estratégica da instrução e de eventuais tratativas de acordo.

POP CONTESTAÇÃO [RECLAMADA]

COMEÇAR POR AQUI:

01_ Prompt 01 – Análise inicial do processo, ônus da prova e necessidade de prova testemunhal

INPUT:

“Querida, conheça do processo anexado sob a ótica da Reclamada [NOME DO CLIENTE].

Analise APENAS a petição inicial, os documentos juntados pelo Reclamante e o andamento processual.

A partir disso, por favor:

1. Elenque todos os pedidos formulados na inicial;
2. Indique todos os documentos juntados pelo Reclamante e o que cada um pretende comprovar;
3. Aponte se há, em tese, algum vício processual ou preliminar relevante (com base na CLT e no CPC – condições da ação, pressupostos processuais, preliminares do art. 337 do CPC, requisitos da petição inicial);
4. Informe se já há audiência designada, qual o tipo (inicial/una) e a data;
5. Indique, de forma inicial e resumida, quais seriam as possíveis teses de contestação que a Reclamada poderá adotar em relação aos pedidos formulados, bem como a documentação necessária a ser juntada pela Reclamada para buscar a improcedencia dos pedidos ."

OBS: *Anexar petição inicial completa, documentos juntados pelo Reclamante e, se possível, capa/andamento do processo com movimentações principais.*

🔹 **OUTPUT ESPERADO**

A IA deve devolver uma **visão geral organizada**, sem ainda analisar documentos da Reclamada, contendo:

1. Síntese da demanda

- Breve resumo da narrativa trazida na inicial:
  - admissão, função, salário, jornada alegada, forma de rescisão, fatos centrais.

2. Quadro de pedidos da inicial

Para cada pedido, a IA deve listar:

- **Pedido**:
  - Ex.: horas extras + reflexos; adicional de insalubridade; indenização por danos morais; verbas rescisórias (aviso, férias, 13º, multa FGTS); multas dos arts. 467 e 477; diferenças de FGTS; etc.
- **Fundamento fático e jurídico alegado**:
  - Resumo do "por quê" o Reclamante diz ter direito (ex.: "jornada além da 8ª hora sem pagamento", "exposição a agentes insalubres sem EPI", "dispensa imotivada com verbas rescisórias pagas a menor", etc.);
- **Valor atribuído ao pedido**, se constar de forma destacada na inicial (quando liquidados).

3. Documentos juntados pelo Reclamante e o que pretendem comprovar

A IA deve:

- Listar **todos os documentos** anexados pelo Reclamante (de forma sintética):
  - Ex.: “Comprovantes de pagamento”, “TRCT”, “extratos de FGTS”, “atestados médicos”, “prints de conversas”, “comunicações de rescisão”, “cartões de ponto apresentados pelo próprio Reclamante”, etc.;
- Para cada documento, indicar **qual fato da narrativa ele tenta comprovar**, por exemplo:
  - TRCT → comprovar data de desligamento e verbas rescisórias pagas;
  - Extrato FGTS → comprovar ausência ou irregularidade nos depósitos;
  - Atestado médico → comprovar afastamentos ou doença;
  - Prints de mensagens → comprovar suposto assédio, cobranças, jornada em horários não registrados, etc.

Importante: Neste momento, a IA **irá dizer se os documentos são suficientes ou não à luz do onus do Reclamante se desimcumbindo de seu onus**.

4. Andamento processual e próximos prazos

A IA deve verificar, com base no andamento:

- Se já há **audiência designada** (e qual o tipo: inicial, una, prosseguimento);
- A **data e horário** da audiência, se constar;
- O **prazo para apresentação de contestação**, se for possível identificar (ou, ao menos, o status: se o processo está aguardando contestação, audiência, etc.).

5. Vícios processuais e preliminares em tese

A IA deve fazer um **primeiro filtro processual**, indicando, de forma técnica, se há indícios de:

- **Vícios na petição inicial**, como:
  - inépcia (art. 330 do CPC c/c art. 840 §1º CLT – pedidos confusos, incoerência lógica, ausência de causa de pedir, impossibilidade de compreensão dos limites da lide);
  - ausência de pedidos certos, determinados e com indicação de valor (no rito que exigir liquidação);
- **Condições da ação**:
  - legitimidade ativa e passiva;
  - interesse de agir;
  - possibilidade jurídica do pedido (em situações excepcionais);
- **Pressupostos processuais** e **preliminares do art. 337 do CPC**, por exemplo:
  - incompetência absoluta/relativa comparado com o endereço da sede da Reclamada;
  - convenção de arbitragem;
  - litispendência;

- coisa julgada;
- conexão;
- ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo;
- eventual ilegitimidade manifesta;
- eventual necessidade de chamamento de terceiro, denunciação da lide, etc., conforme o caso concreto.

Orientação:

A IVA deve considerar, para essa análise, a sistemática de **preliminares e condições da ação previstas no CPC**, bem como os **requisitos específicos da petição inicial trabalhista previstos na CLT**, sempre apontando de forma fundamentada quando enxergar um possível vício ou questão preliminar relevante.

6. Possíveis teses de contestação e documentos comprobatorios (visão inicial, sem documentos da Reclamada)

Com base apenas:

- na narrativa da inicial;
- nos pedidos formulados;
- nos documentos juntados pelo Reclamante;
- e na legislação aplicável;

a IA deve:

- Apontar **quais são os documentos necessários, bem como quais seriam as linhas gerais de defesa** da Reclamada, por exemplo:
  - impugnação da jornada alegada - Documento: Controles de jornada assinados pelo Reclamante
  - demonstração de que as verbas rescisórias foram corretamente quitadas - Documento: TRCT + comprovante de pagamento;
  - ausência de comprovação mínima de dano moral- Prova: Testemunhal, orientar a Reclamada a buscar testemunhas que digam o contrario;
  - tese de inexistência de insalubridade em grau alegado (dependente de perícia) - Prova: Verificar se há laudos ja realizados para serem juntados como prova emprestada ou pedir pericia com especialidade no tema da pericia
  - impugnação às multas por ausência de verba incontroversa;
- Sinalizar **em quais pedidos a narrativa do Reclamante já aparenta fragilidade**, mesmo antes de ver os documentos da empresa.

Neste primeiro momento, a IVA mapeia o cenário **a partir da inicial e dos documentos do Reclamante**, identifica **possíveis preliminares** e aponta

tendências de teses defensivas, bem como documentos necessarios para orientação da equipe.

02_ Prompt 02: ANÁLISE COM DOCUMENTOS DA RECLAMADA, ÔNUS DA PROVA E ESTRATÉGIA DE DEFESA

INPUT:

"Querida, agora considere também os documentos da Reclamada [NOME DO CLIENTE].

Com base na petição inicial, nos documentos juntados pelo Reclamante e nos documentos que estou anexando da Reclamada, por favor:

1. Faça uma análise por pedido, indicando a quem compete o ônus da prova (art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC), se o Reclamante se desincumbiu ou não do seu ônus e se a Reclamada, com os documentos apresentados, consegue cumprir o ônus que lhe cabe (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos);
2. Aponte o que já está comprovado, o que está parcialmente comprovado e o que ainda não possui prova suficiente, indicando eventuais lacunas probatórias;
3. Indique quais documentos da Reclamada reforçam nossa tese e quais documentos adicionais ainda seriam recomendáveis providenciar;
4. Identifique em quais pontos será necessária prova testemunhal e qual será o objeto específico dessa prova, bem como eventual necessidade de perícia;
5. Estruture, para cada pedido, a tese de contestação recomendada (principal e, se for o caso, subsidiária), com avaliação de risco (alto, médio, baixo) para a Reclamada;
6. Ao final, apresente uma síntese estratégica geral com os pontos fortes da defesa, os pontos de maior risco e sugestões iniciais sobre possibilidade de acordo em temas sensíveis."**

OBS: Anexar, além da inicial e dos documentos do Reclamante (já usados no Prompt 01):

– Contrato de trabalho/CTPS;

– Controles de jornada;

– Holerites/recibos de pagamento;

– TRCT, guias de FGTS, extratos;

– Fichas de EPI, ASOs, laudos internos, PPP (se houver insalubridade/periculosidade/doença);

– Advertências, suspensões, comunicações internas;

– E-mails/mensagens institucionais relevantes;

– Qualquer outra documentação pertinente enviada pela Reclamada.

🔹 **OUTPUT ESPERADO**

A IVA deve devolver um **diagnóstico probatório e estratégico por pedido**, já sob a ótica **completa** (Reclamante + Reclamada), contendo:

1. Quadro analítico por pedido (nível peça a peça)

Para **cada pedido da inicial**, a IVA deve organizar um bloco com:

a) Identificação do pedido

- Ex.:
  - Horas extras e reflexos;
  - Adicional de insalubridade;
  - Adicional de periculosidade;
  - Indenização por danos morais;
  - Verbas rescisórias (aviso, férias + 1/3, 13º, multa de 40% do FGTS);
  - Multas dos arts. 467 e 477;
  - Diferenças de FGTS; etc.

b) Causa de pedir fática e jurídica (síntese)

- Ex.: "O Reclamante alega que trabalhava das 7h às 19h sem intervalo, de segunda a sábado, sem receber horas extras";
- Ex.: "Afirma que laborava em ambiente insalubre, em contato com agentes químicos, sem fornecimento de EPIs eficazes"; etc.

c) Ônus da prova (art. 818 CLT c/c art. 373 CPC)

- Indicar, de forma expressa:
  - se o fato alegado é **constitutivo** do direito (ônus, em regra, do Reclamante);
  - se se trata de fato **impeditivo, modificativo ou extintivo** (ônus da Reclamada);
  - se há **distribuição dinâmica** do ônus em razão da maior facilidade de produzir prova (ex.: controles de jornada sob guarda da Reclamada, documentos legais obrigatórios da empresa, etc.);
- Exemplo dentro do quadro:
  - Jornada → Reclamada deve apresentar controles de ponto quando obrigada;
  - Pagamento → Reclamada deve comprovar quitação;
  - Justa causa → Reclamada deve demonstrar a falta grave;
  - Dano moral → Reclamante deve demonstrar fato lesivo, nexo e dano.

d) Provas do Reclamante (revisão sintética com foco no ônus)

- Listar apenas o que impacta aquele pedido;

- Indicar se, **em tese**, esses documentos são suficientes ou não para o Reclamante se desincumbir do seu ônus.

e) Provas da Reclamada (documentos anexados agora)

- Listar os documentos relevantes para o pedido (ex.:
  - cartões de ponto;
  - holerites com pagamento de horas extras;
  - TRCT e comprovantes;
  - fichas de EPI;
  - laudos internos;
  - comunicações formais com o empregado; etc.);
- Indicar **como cada documento contribui para**:
  - enfraquecer a narrativa da inicial;
  - demonstrar regularidade da conduta da Reclamada;
  - comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

f) Situação do ônus da prova (por pedido)

A IVA deve qualificar de forma objetiva:

- **Cenário probatório atual:**
  - Favorável à Reclamada;
  - Equilibrado (incerto, dependerá de instrução);
  - Desfavorável à Reclamada (risco maior de procedência);
- Explicando, em 2–3 linhas, o porquê.

g) Lacunas probatórias e documentos adicionais necessários

- Indicar o que **ainda seria recomendável providenciar**, por exemplo:
  - PPP atualizada;
  - laudos de insalubridade/periculosidade (para uso como prova emprestada);
  - relatórios internos;
  - fichas de registro;
  - comunicações de advertência não juntadas;
  - relatórios de GPS, telemetria, escalas, etc.

h) Necessidade de prova testemunhal

Para cada pedido/tema, a IVA deve indicar:

- **Se é recomendável/necessária prova testemunhal**;
- **Qual o objeto da prova oral**, por exemplo:
  - comprovar a jornada real de trabalho;
  - comprovar a concessão regular de intervalos;
  - comprovar a entrega e uso de EPIs, bem como a forma de fiscalização;
  - comprovar a inexistência de assédio ou humilhação e a existência apenas de cobrança regular de metas;

○ comprovar a conduta faltosa do Reclamante (abandono, insubordinação, etc.);

- **Perfil da testemunha ideal**:
  - ex.: colega da mesma função e horário; superior imediato; responsável pelo setor; funcionário do RH que acompanhava a rotina;
- **Risco de não produzir prova testemunhal**:
  - Ex.: "Sem prova testemunhal, e considerando a ausência de cartões de ponto, a probabilidade de acolhimento da jornada narrada na inicial aumenta significativamente".

i) Necessidade de prova pericial

Quando cabível (insalubridade, periculosidade, doença ocupacional, questões técnicas), a IVA deve indicar:

- Se é **essencial a realização de perícia**;
- Se há possibilidade de uso de **prova emprestada** (laudos de processos similares na mesma planta, por exemplo);
- Se é recomendável juntar laudos internos já existentes.

j) Tese de contestação recomendada (por pedido)

A IVA deve sugerir, de forma objetiva:

- **Tese principal de defesa**:
  - Ex.: improcedência total das horas extras por comprovação de jornada regular e pagamento;
  - Ex.: inexistência de insalubridade;
  - Ex.: ausência de ato ilícito apto a gerar dano moral etc.;
- **Tese(s) subsidiária(s)** (pelo princípio da eventualidade), quando couber:
  - limitação de períodos;
  - limitação de valores;
  - exclusão de reflexos;
  - reconhecimento de apenas parte das horas extras etc.;
- **Classificação de risco** para cada pedido:
  - Alto / Médio / Baixo, com uma frase justificada.

2. Síntese estratégica geral da defesa

Ao final da análise por pedidos, a IVA deve apresentar uma **visão consolidada**, contendo:

- **Pedidos com maior risco de procedência**:
  - Lista dos itens em que o conjunto probatório se mostra mais favorável ao Reclamante ou frágil para a Reclamada;
  - Justificativa objetiva (por ex.: ausência de documentos essenciais, confissão presumida, forte prova documental em favor do Reclamante).

- **Pedidos com boa perspectiva de improcedência**:
  - Lista dos itens nos quais a Reclamada possui documentação robusta ou em que o Reclamante não se desincumbiu minimamente do ônus;
- **Temas chave para foco na contestação**:
  - Quais pontos merecem maior desenvolvimento jurídico e probatório na peça;
- **Sugestão inicial de estratégia de acordo (se aplicável)**:
  - Ex.: “Considerando o grau de risco nos pedidos X e Y, pode ser estrategicamente interessante avaliar acordo focado nessas verbas, preservando a defesa firme nos demais pontos.”

3. Organização sugerida dos tópicos da contestação com estrutura total [preliminares + mérito]

Por fim, a IVA deve **propor uma organização de estrutura (esqueleto) da contestação com tópicos preliminares + mérito**.

03_ Ajustar a tese de defesa em conformidade com o relatado pelo cliente para alinhar a estrategia

04_ Prompt 03: REDAÇÃO DA CONTESTAÇÃO (CONFORME ESTRUTURA PADRÃO DO ESCRITÓRIO)
INPUT:

“Perfeito. Agora, com base:

– na análise inicial da petição (Prompt 01);

– no diagnóstico probatório e estratégico por pedido (Prompt 02);

– e no esqueleto de contestação sugerido (preliminares + mérito),

redija a CONTESTAÇÃO da Reclamada [NOME DO CLIENTE], respeitando as diretrizes conforme abaixo especificado>**Análise da Essência, Linguagem e Estratégia**

1. **Linguagem e Tom:** A redação adota um tom formal, técnico e assertivo. Utiliza a terceira pessoa, referindo-se às partes por sua posição processual ("O Reclamante", "a Reclamada"), o que confere impessoalidade e autoridade à argumentação. A linguagem é direta, sem prolixidade, e ataca os pontos frágeis da petição inicial desde o primeiro parágrafo, qualificando a demanda como uma tentativa de "ludibriar a justiça" e "enriquecimento ilícito". Esse posicionamento inicial é fundamental para estabelecer o enquadramento da defesa.

2. **Estrutura Lógica e Estratégica:** A peça é organizada de forma impecável, seguindo uma hierarquia que prioriza a resolução mais célere e eficiente para o cliente:

- **Síntese da Demanda:** Demonstra ao juízo que a defesa compreendeu perfeitamente os pleitos do Reclamante antes de refutá-los. É uma síntese imparcial dos fatos alegados pela parte contrária, que serve de prelúdio para a desconstrução que se seguirá.
- **Tópico de Preliminares:** Ataca os pressupostos processuais e condições da ação. É a primeira linha de defesa, buscando a extinção do processo sem análise de mérito ou, ao menos, a delimitação de questões cruciais (competência, justiça gratuita, limitação de valores). A estratégia é minar a base da ação antes mesmo de discutir o direito material.
- **Tópico de Mérito:** Refuta, ponto a ponto, cada alegação do Reclamante. A força reside na vinculação direta entre o argumento jurídico e a prova documental anexa. Para cada alegação rebatida (justa causa, horas extras, insalubridade), a peça imediatamente aponta para o documento que a comprova (cartões de ponto, telegramas, holerites, fichas de EPI).
- **Tópico de Contra-Ataque (Litigância de Má-Fé):** Transforma a defesa em acusação. Não se limita a negar os fatos, mas demonstra ativamente a conduta ilícita do Reclamante, fundamentando um pedido contraposto de multa e indenização. Esta é uma tática de alto nível, que inibe ações aventureiras e busca reparar os danos causados ao cliente.
- **Requerimentos Finais:** Consolida todos os pedidos de forma clara e objetiva, em uma sequência lógica que reflete a estrutura da peça (acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos de mérito, acrescida da condenação da parte contrária).

3. **Layout e Elementos Visuais:** A peça é limpa, com o logotipo do escritório no cabeçalho e informações de contato no rodapé. O uso de negrito, itálico e citações em bloco para legislação e jurisprudência organiza a leitura e destaca os pontos-chave.

Use a seguinte estrutura de peça como base obrigatória, adaptando os tópicos ao caso concreto (incluindo apenas o que for pertinente):**

1. Endereçamento

2. Qualificação da Reclamada e indicação do processo

3. Apresentação da CONTESTAÇÃO e introdução estratégica

4. I. SÍNTESE DA DEMANDA

5. II. PRELIMINARMENTE (apenas as preliminares efetivamente aplicáveis no caso, incluindo as fixas do escritório quando cabíveis)

6. III. DO MÉRITO (subtópicos por tema/pedido)

7. IV. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DO PEDIDO CONTRAPOSTO (se cabível)

8. V. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

9. VI. DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS

10. VII. DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS E DA COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO

11. VIII. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Mantenha o estilo firme, técnico e objetivo, típico do nosso escritório, demonstrando total domínio dos fatos e da legislação aplicável."**

🔹 **ESTRUTURA PADRÃO DA CONTESTAÇÃO**

A IVA deve **obrigatoriamente organizar a peça** dentro da seguinte estrutura, **adaptando os subtítulos ao caso concreto**:

Modelo Estrutural de Contestação – Estilo IVA & Dra. Pamella Bovolon

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA [Nº DA VARA]ª VARA DO TRABALHO DE [CIDADE] – [UF]

Processo nº [NÚMERO DO PROCESSO]

[NOME DA RECLAMADA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. [CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por seu administrador [NOME DO REPRESENTANTE], [QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE], por suas advogadas que esta subscrevem, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar a presente

CONTESTAÇÃO

aos termos da reclamação trabalhista movida por **[NOME DO RECLAMANTE]**, já

qualificado nos autos, o que faz com fundamento nos fatos e fundamentos a seguir expostos:

Ilustre Magistrado,

Em que pese o esforço despendido na peça inicial, a tese elaborada pelo Reclamante não se sustenta. Conforme será cabalmente demonstrado, a narrativa fática é distorcida e os pleitos formulados carecem de qualquer amparo legal e probatório, revelando a nítida intenção de obter vantagem indevida às custas da Reclamada.

I. SÍNTESE DA DEMANDA

Nota Estratégica de IVA: Iniciar demonstrando que compreendemos a demanda da parte adversa para, em seguida, desconstruí-la. Isso demonstra controle e organização perante o Magistrado.

O Reclamante ajuizou a presente demanda alegando, em suma, que [FAZER UM BREVE E ISENTO RESUMO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR: ADMISSÃO, FUNÇÃO, SALÁRIO, JORNADA ALEGADA, MOTIVO DA RESCISÃO ALEGADA E PRINCIPAIS VERBAS PLEITEADAS].

Ao final, pleiteia a condenação da Reclamada ao pagamento de [LISTAR OS PRINCIPAIS PEDIDOS], atribuindo à causa o valor de [VALOR DA CAUSA].

Tais alegações, contudo, são inverídicas e serão frontalmente desmentidas pela robusta prova documental ora colacionada, impondo-se a total improcedência dos pedidos.

II. PRELIMINARMENTE

Nota Estratégica de IVA: Argumentos que podem extinguir o processo ou limitar drasticamente seu escopo. Devem ser apresentados antes da discussão de mérito.

II.1. DA PRELIMINAR DE [EX: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL / INÉPCIA DA INICIAL, SE O CASO]

- **Argumento:** [Desenvolver a tese jurídica da preliminar, apontando o vício processual].
- **Fundamento Legal:** Citar o(s) artigo(s) de lei aplicável(is) (ex: Art. 651 da CLT para competência; Art. 840, §1º da CLT e Art. 330 do CPC para inépcia).
- **Pedido Específico:** Requerer o acolhimento da preliminar para [ex: a remessa dos autos ao foro competente / a extinção do processo sem resolução de mérito].

II.2. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA [FIXO]

O Reclamante pleiteia os benefícios da justiça gratuita com base em mera declaração de pobreza (juntada a destempo, inclusive), documento que, por si só, não comprova a efetiva insuficiência de recursos exigida pela legislação vigente.

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 790, §§ 3º e 4º, é cristalina ao estabelecer critérios objetivos para a concessão do benefício, exigindo a prova da insuficiência de recursos.

O Reclamante, contudo, se furta a produzir prova mínima de sua condição, deixando de anexar aos autos até mesmo, PASME EXCELÊNCIA, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de forma completa e atualizada, documento essencial para aferir sua atual situação laboral e financeira.

A concessão do benefício não pode ser automática, sob pena de banalização do instituto e oneração indevida do Estado. Diante da omissão deliberada do Reclamante, a Reclamada impugna veementemente o pedido.

Não se limitando a impugnar, e em nome do princípio da cooperação, requer seja o Reclamante intimado a juntar aos autos sua CTPS completa e atualizada, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, a fim de que se verifique a existência de vínculo empregatício ativo e a real condição de hipossuficiência.

Subsidiariamente, caso o Reclamante não cumpra a determinação, requer a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que informe os registros constantes em seu nome, a fim de subsidiar a correta decisão deste D. Juízo sobre a concessão do benefício.

II.3 DO ONUS DA PROVA [FIXO]

Cumpre à Reclamada salientar que, conforme dispõe o artigo 818, §1º da CLT, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo, portanto, ao Reclamante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de indeferimento de seus pleitos.

Dessa forma, não há como prosperar as alegações do Reclamante sem a devida comprovação por meio de documentos idôneos, em especial quanto ao suposto [FALAR DO DIREITO] ex: dano material, moral e estetico.

A simples afirmação na petição inicial não se sobrepõe à necessidade de prova robusta de que a Reclamada tenha cometido qualquer irregularidade trabalhista.

Diante disso, requer-se, desde já, que sejam observadas as regras atinentes ao ônus da prova, sob pena de improcedência dos pedidos formulados.

II.4. DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL [FIXO]

Vem a Reclamada, preliminarmente, arguir a limitação dos pedidos da reclamatória trabalhista.
O artigo 840, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe o seguinte:

Artigo. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal. §1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Percebe-se que o legislador visou evitar os chamados pedidos implícitos, aqueles que não foram destacados expressamente na petição inicial. O valor indicado na inicial pelo Reclamante deve ser utilizado como teto máximo de condenação.
Tal entendimento é fundamento com base no artigo 492 do Código de Processo Civil:

Artigo. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado.

Ou seja, o Juiz não pode julgar de modo diferente ou além daquilo que foi pedido na petição inicial. Ainda, não merece prosperar eventual alegação do Reclamante de que a atribuição exata dos valores aos pedidos depende de documentos em posse da Reclamada, como por exemplo, cartões ponto e comprovantes de pagamento. Isto porque, nos termos do artigo 787 da Consolidação das Leis do Trabalho, os referidos documentos deveriam ter sido apresentados quando da propositura da presente ação.

Assim, apresentados pedidos líquidos, estes definem os contornos da condenação, a qual deverá ficar limitada aos valores especificados na petição inicial.

Caso esta lide temerária prospere, o que se admite apenas por hipótese, a condenação deverá ser estritamente limitada aos valores liquidados e atribuídos a cada pedido na petição inicial, em observância ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, bem como no art. 840, §1º, da CLT.

III. DO MÉRITO

Nota Estratégica de IVA: Utilizar o brocardo "Ad cautelam" ou "Pelo princípio da eventualidade" para iniciar a defesa de mérito. Refutar cada pedido individualmente, sempre amparada por prova documental.

Pelo princípio da eventualidade, caso não sejam acolhidas as preliminares arguidas, a Reclamada passa a contestar o mérito da demanda, demonstrando a manifesta improcedência de todos os pedidos.

III.1. DA REALIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – [TEMA CENTRAL, EX: DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA]

- **Contra-narrativa Fática:** Apresentar a versão correta dos fatos, de forma clara e cronológica. [Ex: "Diferentemente do alegado, o Reclamante não foi dispensado imotivadamente. Na verdade, deixou de comparecer ao trabalho a partir de DD/MM/AAAA, sem apresentar qualquer justificativa, caracterizando abandono de emprego..."].

- **Prova Documental:** Indicar e anexar as provas que sustentam a narrativa. [Ex: "(Doc. anexo - Cartões de Ponto)", "(Doc. anexo - Telegramas de Convocação)", "(Doc. anexo - TRCT)"].
- **Fundamento Legal e Jurisprudencial:** Citar o dispositivo legal (ex: Art. 482, alínea 'i', da CLT) e, se aplicável, súmulas (ex: Súmula 32 do TST) ou jurisprudência relevante.
- **Conclusão do Tópico:** Pedir a improcedência do pedido principal e seus acessórios (ex: aviso prévio, multa de 40% do FGTS, etc.).

(Repetir a estrutura acima para cada pedido de mérito constante da petição inicial)

- **III.2. DA INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS IMPAGAS**
- **III.3. DA AUSÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE**
- **III.4. DA AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS**
- **III.5. DA INAPLICABILIDADE DAS MULTAS [EX: ARTS. 467 E 477 DA CLT / NORMATIVAS]**

IV. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DO PEDIDO CONTRAPOSTO [se o caso]

Nota Estratégica de IVA: O ponto de virada. Demonstrar objetivamente que o Reclamante alterou a verdade dos fatos ou usou o processo para fim ilegal, transformando-o de autor a ofensor.

O Reclamante, ao [descrever a conduta específica, ex: "alegar dispensa imotivada quando na realidade abandonou o emprego"], altera deliberadamente a verdade dos fatos, incorrendo na conduta tipificada pelo art. 793-B, inciso II, da CLT.

Diante do exposto, com fundamento no art. 793-C da CLT, a Reclamada apresenta **pedido contraposto** para que o Reclamante seja declarado litigante de má-fé e condenado ao pagamento de:
a) **Multa** em patamar não inferior a 1% e não superior a 10% sobre o valor corrigido da causa;
b) **Indenização** pelos prejuízos, danos processuais e despesas que a Reclamada foi obrigada a suportar, incluindo honorários advocatícios contratuais, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência.

V. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS [fixo]

Com base no art. 791-A da CLT, requer a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da causa.

VI. DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS [fixo]

A Reclamada impugna os documentos juntados pelo Reclamante, por serem [frágeis, unilaterais, insuficientes para provar o alegado, etc.].

VII. DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS E DA COMPENSAÇÃO [fixo]

Na remota hipótese de condenação, requer-se a autorização para retenção dos valores devidos a título de contribuições previdenciárias e imposto de renda. Requer, ainda, a compensação/dedução de todos os valores comprovadamente pagos sob os mesmos títulos, conforme Súmula 18 do TST.

VIII. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, requer a Reclamada:

a) O acolhimento das **preliminares** de [LISTAR PRELIMINARES], com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito;

b) O indeferimento do pedido de **Justiça Gratuita**;

c) No mérito, caso superadas as preliminares, seja a presente Reclamação Trabalhista julgada **TOTALMENTE IMPROCEDENTE**, reconhecendo-se [EX: a legitimidade da dispensa por justa causa] e a inexistência de quaisquer verbas devidas ao Reclamante;

d) A condenação do Reclamante como **LITIGANTE DE MÁ-FÉ**, com a imposição de multa e indenização em favor da Reclamada, conforme pedido contraposto;

e) A condenação do Reclamante ao pagamento de **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS** no percentual de 15%;

f) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal do Reclamante, sob pena de confissão.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Bernardo do Campo, [Data].

Pamella Abellan Bovolon
OAB/SP nº. 341.431

🔹 **OUTPUT ESPERADO**

Ao rodar o Prompt 03, a IVA deve entregar:

- Uma **contestação completa**, coesa, técnica e combativa, alinhada:
  - ao diagnóstico dos Prompts 01 e 02;
  - à estrutura padrão acima;
- Linguagem em **terceira pessoa**, formal, assertiva, sem prolixidade;
- Teses **amarradas às provas** (documentos + plano de prova);
- Uso estratégico do **ônus da prova** em cada tema;
- Capítulos de preliminares, mérito, litigância de má-fé (se cabível), honorários, impugnação de documentos, descontos/compensação e conclusão.

05_ Após você deverá passar toda a peça dada ao arquivo próprio de papel timbrado e adequá-lo à seguinte formatação:

PADRÃO DE FORMATAÇÃO A SER APLICADO:

Fonte: Montserrat

Tamanho do Corpo do Texto: 11

Alinhamento do Corpo do Texto: Justificado

Espaçamento entre Linhas: 1,5

Recuo da Primeira Linha do Parágrafo: recuo de 7 a esquerda

Formatação de Títulos e Subtítulos:

Títulos Principais:IV. DO MÉRITO: Mesma fonte, tamanho, tudo em maiúsculo, negrito e justificado

Subtítulos (Ex: "a) Da Nulidade da Escala 12x36..."):

Mesma fonte, tamanho, negrito e justificado

Formatação de Citações (Jurisprudência/Doutrina):

Recuo: Recuo de 4 cm à esquerda

Tamanho da Fonte: 11

Espaçamento entre Linhas: 1,5

Estilo: Itálico, com aspas no início e fim da fundamentação

06_ Evoluir tópico a tópico da fundamentação de mérito estruturada com o seguinte prompt:

INPUT:

"Agora, de acordo com a petição inicial, os documentos juntados pelo Reclamante e pela Reclamada, a distribuição do ônus da prova (art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC) e a legislação e jurisprudência aplicáveis ao tema (CONFORME JURISPRUDÊNCIAS ANEXAS), melhore a fundamentação do nosso tópico de mérito abaixo, buscando a melhor defesa possível para a Reclamada, com foco em:

– reforçar a tese principal e, se for o caso, a tese subsidiária;

– explorar de forma mais clara o ônus da prova;

– aprimorar a coesão, a técnica e a combatividade do argumento, sem inventar fatos novos e mantendo total fidelidade aos autos.

Segue o tópico da CONTESTAÇÃO que precisa de revisão:"

OBS PARA EQUIPE HUMANA: A equipe deve **copiar e colar** logo abaixo desse comando:

- o **tópico de mérito da contestação** que deseja aperfeiçoar (ex.: "III.2. Da inexistência de horas extras impagas");
- se julgar necessário, um breve lembrete dos principais documentos relevantes (ex.: "controles de jornada, holerites, TRCT, advertências, etc."), bem como de ajuste de fundamentação se necessário.

.**OUTPUT ESPERADO:**

Esse prompt tem por objetivo **refinar juridicamente cada tópico de mérito**, aprofundando tecnicamente a defesa.

Espera-se que a IVA:

- mantenha a **mesma estrutura lógica do tópico**, mas:
  - aprimore a fundamentação legal;
  - melhore a articulação com os documentos;
  - deixe mais clara a estratégia em relação ao **ônus da prova**;
  - insira, quando pertinente, menção a entendimentos jurisprudenciais atuais (sem inventar precedentes, acórdãos; a equipe depois complementa com julgados reais do JUSBRASIL);
- preserve:
  - o tom **firme, técnico e objetivo**;
  - a redação em **terceira pessoa**, referindo-se às partes por seu polo processual (“O Reclamante”, “a Reclamada”);
  - a aderência estrita aos fatos e documentos efetivamente existentes no processo.
  - A estrutura para ser replicada sem que seja citada:
  - Alegações do Reclamante; Ex. O reclamante aduz que não recebia pelas horas extras realizadas, requerendo ao final a condenação da Reclamada[...]
  - Alegações da Reclamada; EX: [...] Contudo conforme se verifica a tese da inicial é fantasiosa, sendo nunca existiu. Denota-se da analise dos cartões de ponto DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO AUTOR, que todas as horas realizadas foram devidamente anotadas e recebidas conforme holerites.
  - Fundamentação de direito: EX: Nesse sentido a CLT (citar artigo) dispõe que cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seus direitos o qual não se desemcumbiu. Ainda nesse sentido [trazer conteúdo doutrinário, se o caso]
  - Jurisprudências: Ex: No mais é esse o entendimento dos tribunais [citar precedentes reais, ou caso nao encontre orientar o operador humano a encontrar]
  - Conclusão: Ex: Diante do exposto e tendo sido comprovado que a jornada realizada pelo Autor jamais fora realizada, bem como com a cabal comprovação de que todas as horas extras realizads foram devidamente realizadas em conformidade com os cartões de ponto e holerite, improcede o pleito.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE FORMATO:

- A IVA deve entregar **APENAS o texto final do tópico**, já no formato de peça a ser protocolada em juízo.
- **NÃO** deve explicar a estrutura nem usar rótulos como “Alegações do Reclamante”, “Alegações da Reclamada”, “Fundamentação de direito”, “Jurisprudência” ou “Conclusão” no corpo da resposta. Inclusive deve ajustar o topico para que nao fique prolixo adotando essa estrutura apenas quando cabivel.
- A resposta deve ser dada em **blocos argumentativos e subdivididos em pequenos parágrafos para melhorar a leitura**, mas **sempre com cara de tópico final de contestação**, pronto para ser colado na peça.
- Não deve haver comentários metalinguísticos (ex.: “agora vou apresentar a tese da Reclamada”, “neste tópico será demonstrado...”).
- Caso seja necessário orientar o humano a complementar com jurisprudência específica, isso deve ser feito apenas em **uma frase final opcional**, fora do texto principal, deixando claro que se trata de orientação interna (ex.: “Sugere-se à equipe complementar este tópico com jurisprudência sobre [...].”).

07_ REVISÃO FINAL (CHECKLIST + PROMPT 09)

Após utilizar os Prompts 01, 02, 03 e, se necessário, o 04, a equipe deve realizar uma **revisão final humana**, criteriosa, antes da assinatura.

🔹 **Checklist de revisão manual**

- **Conferir fidelidade ao processo**
  - Verificar se a peça não menciona fatos, documentos ou situações que não existem nos autos;
  - Garantir que a narrativa da Reclamada está coerente com os documentos apresentados.
- **Garantir coerência e combatividade**
  - Checar se todos os pedidos da petição inicial foram efetivamente enfrentados;
  - Verificar se as teses estão consistentes entre si (preliminares x mérito x pedidos finais);

- Ajustar eventuais repetições desnecessárias ou contradições internas.
- **Verificar adequação técnica**
- Confirmar que a peça:
  - respeita a estrutura padrão do escritório;
  - utiliza linguagem técnica, firme e objetiva, em terceira pessoa;
  - respeita as regras de distribuição do ônus da prova;
  - não faz pedidos incompatíveis entre si.
- **Conferir dispositivos legais e entendimentos citados**
- Verificar **MANUALMENTE**:
  - artigos de lei (CLT, CPC, CF, CC, CDC, etc.);
  - teses jurídicas;
  - OJ's e súmulas;
  - se os dispositivos citados estão em vigor e se a interpretação está coerente com o tema tratado.
- **Checar pedidos finais**
- Ver se constam:
  - pedidos de improcedência total ou parcial;
  - pedidos subsidiários (quando estratégicos);
  - preliminares (se houver);
  - litigância de má-fé (quando for o caso);
  - honorários sucumbenciais;
  - compensação/dedução;
  - descontos previdenciários/fiscais;
  - pedido de produção de provas (documental suplementar, testemunhal, pericial, depoimento do Reclamante).
- **Enviar para revisão final da Dra. Pamella**
- A versão final deve ser submetida à revisão da Dra. Pamella para o crivo jurídico e estratégico definitivo.

08_REVISÃO GLOBAL POR IA (OPCIONAL)

Após a revisão humana preliminar, a equipe poderá utilizar um **Prompt de revisão global**, para checar coesão, técnica e layout.

INPUT:

"Agora, para finalizarmos, revise a nossa CONTESTAÇÃO da Reclamada, analisando:

– a conformidade técnica e jurídica da peça;

– a coerência interna entre preliminares, mérito e pedidos finais;

– a clareza e objetividade da redação;

– a organização dos tópicos e o layout (títulos, subtítulos, conclusão).

Aponte eventuais ajustes recomendados, sem alterar os fatos, apenas sugerindo melhoria de redação, organização e fundamentação.

Confira também, em nível geral, se as citações de leis, súmulas e OJ's estão coerentes com os temas tratados (lembrando que a conferência de vigência e atualização normativa será feita manualmente pela equipe)."

OUTPUT ESPERADO:

- Sugestões pontuais e sinalizadas em negrito de:
  - melhoria de redação (clareza, objetividade, fluidez);
  - organização (ordem de tópicos, transições);
  - reforço de fundamentação em pontos sensíveis;
- Indicação de qualquer:
  - possível contradição interna;
  - pedido relevante que pareça não ter sido enfrentado ou amarrado;
  - trecho confuso ou redundante.

RESULTADO ESPERADO

Uma peça:

- sólida;
- técnica;
- combativa;
- 100% alinhada à posição processual da Reclamada;
- com riscos mitigados;
- com o mínimo possível de necessidade de revisão.